

1501335-98.2020.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... entrega os bens subtraídos em troca de tráfico de drogas. A ré ficou alguns meses presa alguns meses, foi solta, cumpriu novo mandado de prisão, a casa dela estava limpa, organizada, ela objetiva recuperar a guarda do filho. A ré quando presa afirmou que pretendia reparar o prejuízo da vítima.

A ré disse que tem 34 anos, solteira, tem um filho de 12 anos, trabalha como faxineira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501335-98.2020.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501335-98.2020.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2218368/2020 - DEL.POL.LEME, 8889022 - DEL.POL.LEME, 3579/20/807 - DEL.POL.LEME,
2218368 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR/A/S- DESCONHECIDO/A/S e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

AMANDA APARECIDA PIRES RODRIGUES foi denunciada porque, no dia 27 de julho de 2020, por volta das 16:40 horas, na Rua João Donadel, Jardim Capitólio, nesta comarca de Leme, teria subtraído, para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 01 bicicleta, marca "Track Boxxer" - 21m, avaliada em R\$ 770,60 (cf. boletim de ocorrência de fls. 03/04 e auto de avaliação de fls. 47), pertencente à vítima N. K. A. (15 anos).

A denúncia foi recebida (fls. 60), a ré foi citada (fls. 75) e apresentou resposta à acusação (fls. 78/86).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, a exasperação da pena-base em razão da personalidade voltada a práticas de crimes, o reconhecimento da reincidência da ré e confissão espontânea, e a

imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena (fls. 188/193). A Defesa, inicialmente, requereu o perdão judicial em razão da condição pessoal da acusada, que se submeteu ao tratamento proposto pelo CAPS e por ter colaborado para o desmantelamento de uma associação criminosa, e o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no artigo 45 da Lei 11.343/06 em razão do uso excessivo de entorpecentes. Não obstante, não acolhidos os pedidos, seja instaurado incidente de insanidade mental para possibilitar a absolvição impropria da acusada (fls. 196/201).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de reconhecimento (fls. 05), relatório investigativo (fls. 09/10), nota fiscal (fls. 46), auto de avaliação (fls. 47) e prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A testemunha Sandra Helena Alves, mãe da vítima, afirmou que estava trabalhando, seu filho estava soltando pipa, recebeu telefonema dando conta de que foi subtraído e saiu no encalço da furtadora, mas não recuperou o bem. Levou o adolescente à delegacia, ele descreveu a furtadora. Na sequência, a ré foi presa e seu filho a reconheceu na delegacia. Não conhecia a ré. Seu filho localizou uma fotografia da ré e apresentou às autoridades policiais. Não manteve nenhum contato com a ré.

A vítima N. K. A. narrou que estava soltando pipa perto da sua casa, a bicicleta estava encostada em um barranco, ela montou na bicicleta e fugiu, saiu no encalço da ré, mas não a alcançou. No dia seguinte, a ré foi presa, efetuou reconhecimento e não teve nenhuma dúvida. Não conhecia a ré. A ré não tentou reparar o prejuízo.

A testemunha Rodrigo Padoan Albanez, policial civil, discorreu que a vítima foi à delegacia e noticiou o furto, declarou que contou perseguiu, mas não alcançou a vítima. No dia seguinte, a ré foi presa nas imediações da delegacia, ela praticou crime de roubo, pediu para ser presa em virtude de não conseguir controlar o uso de drogas. A ré informou os dados do traficante para quem entrega os bens subtraídos em troca de tráfico de drogas. A ré ficou alguns meses presa alguns meses, foi solta, cumpriu novo mandado de prisão, a casa dela estava limpa, organizada, ela objetiva recuperar a guarda do filho. A ré quando presa afirmou que pretendia reparar o prejuízo da vítima.

A ré disse que tem 34 anos, solteira, tem um filho de 12 anos, trabalha como faxineira e auferir rendimentos de R\$ 800,00, ao mês, já foi processado por crimes de furto. Confessou o crime.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, verifico que não há dúvida de que a ré praticou o crime de furto. A vítima discorreu, com riqueza de detalhes, acerca da atuação da ré, bem como a reconheceu como sendo a autora do furto, e em audiência, afirmou que não pairou qualquer dúvida, ao passo que a ré confessou o crime.

Em atenção à tese defensiva, registro que o perdão judicial, como causa de extinção da punibilidade, somente tem cabimento nas hipóteses expressamente previstas em lei e, tratando-se de crime de furto, não existe previsão legal a amparar a aplicação do benefício.

Ainda, que a condição da acusada noticiada pelo CAPS às fls. 165/167 é atual e, portanto, posterior à data dos fatos, de modo que não enseja a instauração de incidente conforme pretendido, o reconhecimento da inimputabilidade a teor do artigo 45 da lei de drogas, tampouco a absolvição imprópria da acusada.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, compenso as circunstâncias agravante da reincidência (fls. 128/132 e 133/136) e atenuante da confissão espontânea, de modo que mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Em que pese a reincidência da ré, observadas as informações prestadas pelo CAPS AD

às fls. 165/167, a que se somam os relatos das testemunhas acerca da disposição da ré em contribuir com a Justiça e obtenção de meios e recursos para escorreita integração social, fixo o regime aberto para início do desconto da pena. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional de sua execução, porquanto desatendido o requisito subjetivo (artigo 44, inciso II, e artigo 77, caput, ambos do CP), em razão da reincidência.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica da ré, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO a ré AMANDA APARECIDA PIRES RODRIGUES, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, a pena de 01 ano de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, e pagamento de 10 dias multa (valor unitário mínimo).

Custas na forma da lei.

Transitado em julgado, expeçam-se ofícios de praxe.

P. I. C.

Leme, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA